

BÁO CÁO TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

CHỦ ĐỀ: BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG SỐ: TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM.

I. LỜI MỞ ĐẦU: LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, hoạt động mua sắm trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều người dần chuyển từ hình thức mua sắm truyền thống sang mua hàng trên các sàn thương mại điện tử do sự tiện lợi, nhanh chóng và đa dạng về sản phẩm. Từ đó, khái niệm “người tiêu dùng số” cũng dần trở nên quen thuộc.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích rõ ràng, việc mua sắm online cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không ít trường hợp người tiêu dùng nhận phải hàng giả, hàng kém chất lượng, hoặc sản phẩm không đúng với mô tả ban đầu. Ngoài ra, việc cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc gây hiểu nhầm cũng là vấn đề khá phổ biến.

Trong những tình huống như vậy, việc xác định trách nhiệm giữa người bán và sàn thương mại điện tử không phải lúc nào cũng rõ ràng. Đây là một vấn đề thực tế, có nhiều tranh cãi và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 là cần thiết để hiểu rõ hơn vai trò của các bên liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của sàn thương mại điện tử trong việc kiểm soát và bảo vệ người tiêu dùng trong môi trường số.

II. QUY TRÌNH THU THẬP TÀI LIỆU (TỪ ĐÂU MÀ CÓ?)

Quá trình tìm kiếm tập trung vào 4 loại nguồn chính:

1. **Văn bản Luật (Nền tảng):** Tìm kiếm trực tiếp các văn bản gốc trên Cổng thông tin Quốc hội và Chính phủ, như Luật NTD và các Nghị định về TMĐT.
2. **Cơ sở dữ liệu Học thuật:** Sử dụng Google Scholar và CSDL thư viện với từ khóa tiếng Việt về "*trách nhiệm sàn giao dịch*" và "*Luật NTD 2023*". Ưu tiên các bài viết từ các tạp chí hàng đầu như *Tạp chí Luật học* hay *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp*.

3. **Báo cáo Chính sách:** Thu thập các báo cáo, dữ liệu thực tiễn từ các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Công Thương và Cục Cạnh tranh và Bảo vệ NTD.
4. **Nguồn mở chuyên môn:** Các bài phân tích pháp lý có giá trị thực tiễn cao từ các tạp chí điện tử của Hội Luật sư hoặc Tạp chí Tài chính.

III. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN (ĐỘ TIN CẬY CỦA TÀI LIỆU)

Mỗi nguồn thông tin được đánh giá một cách nghiêm túc dựa trên 5 tiêu chí:

- **Tác giả và Nơi xuất bản:** Tài liệu của Quốc hội hay Chính phủ luôn được xếp hạng cao nhất. Tiếp theo là các bài viết của TS/PGS Luật trên các Tạp chí có peer-review (kiểm duyệt chuyên môn).
- **Phương pháp nghiên cứu:** Ưu tiên các nghiên cứu có sự phân tích điều luật chặt chẽ, so sánh luật cũ và mới, hoặc đưa ra dữ liệu thực tiễn đáng tin cậy.
- **Trích dẫn (Citations):** Mặc dù khó có số liệu chính xác ngay lập tức, các văn bản luật và các bài báo nền tảng luôn có tầm ảnh hưởng lớn nhất.
- **Tính cập nhật:** Trong lĩnh vực công nghệ và luật, các nghiên cứu từ năm 2023 trở đi (sau khi Luật NTD mới ban hành) được đánh giá rất cao.

IV. TỔNG HỢP VÀ XẾP HẠNG NGUỒN THÔNG TIN

STT	Tài liệu tham khảo	Loại nguồn	Tác giả/NXB	Tính cập nhật	Đánh giá chung	Xếp hạng độ tin cậy
1	Quốc hội. (2023). <i>Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (số 19/2023/QH15)</i> .	Văn bản pháp luật	Quốc hội	Rất tốt (2023)	Nguồn thẩm quyền cao nhất, là cơ sở pháp lý.	4

2	Nguyễn Thị Mai. (2024). Những điểm mới về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch TMĐT... <i>Tạp chí Khoa học Pháp lý.</i>	Bài báo khoa học	ThS./TS. Luật	Rất tốt (2024)	Phân tích chi tiết, sâu sắc về Luật NTD 2023.	4
3	Cục Cạnh tranh và Bảo vệ NTD. (2023). <i>Báo cáo tổng kết về tình hình khiếu nại NTD trong TMĐT năm 2022-2023.</i>	Báo cáo chính sách	Cơ quan QLNN	Rất tốt (2023)	Dữ liệu thực tế đáng tin cậy, phản ánh thực trạng.	4
4	Nguyễn Văn Long. (2023). Pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp hợp đồng điện tử. <i>Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp.</i>	Bài báo khoa học	TS. Luật	Rất tốt (2023)	Phân tích chuyên sâu về cơ chế giải quyết tranh chấp.	4

5	Phạm Thị Thu Thủy. (2020). Trách nhiệm liên đới của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử... <i>Tạp chí Luật học</i> .	Bài báo khoa học	ThS./TS. Luật	Tương đối (2020)	Phân tích nền tảng về trách nhiệm của sàn trước khi Luật 2023 ra đời.	3
6	Trần Quang Long. (2022). Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử... <i>Tạp chí Công Thương</i> .	Bài báo khoa học	Chuyên gia/Nhà nghiên cứu	Tốt (2022)	Phân tích mang tính chính sách, đề xuất hoàn thiện luật.	3
7	Chính phủ. (2021). <i>Nghị định số 85/2021/NĐ-CP</i> (Sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về TMĐT).	Văn bản pháp luật	Chính phủ	Rất tốt (2021)	Nguồn chính thức, có giá trị pháp lý cao.	4

8	Nguyễn Thị Thùy Linh. (2019). <i>Pháp luật về Thương mại điện tử Việt Nam.</i>	Sách chuyên khảo	NXB Chính trị Quốc gia	Cơ bản (2019)	Nguồn kiến thức nền tảng trong nước.	3
9	Bộ Công Thương. (2023). <i>Báo cáo thường niên Thương mại điện tử Việt Nam năm 2023.</i>	Báo cáo ngành/Chính sách.	Bộ Công Thương	Rất tốt (2023)	Nguồn chính thống về dữ liệu thị trường và chính sách.	4
10	Trần Việt Hoàng. (2024). Trách nhiệm của sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc quản lý chất lượng hàng hóa. <i>Tạp chí Tài chính.</i>	Bài báo KH/Chuyên đề	Chuyên gia Tài chính/Luật	Rất tốt (2024)	Tính cập nhật cao, chuyên môn từ Tạp chí Tài chính.	3
11	Báo cáo của VCCI. (2022). <i>Thực trạng và giải pháp thúc đẩy TMĐT bền vững, bảo vệ NTD.</i>	Báo cáo hiệp hội	VCCI	Tốt (2022)	Phân tích thực tiễn từ góc độ cộng đồng	3

					doanh nghiệp.	
12	Phạm Thanh Thủy. (2024). Hoàn thiện quy định về cung cấp thông tin cho NTD trong giao dịch điện tử. <i>Tạp chí Luật sư Việt Nam</i> .	Nguồn mở chuyên ngành	Luật sư/Hội Luật sư	Rất tốt (2024)	Phân tích thực tiễn, hữu ích nhưng cần kiểm chứng.	2

V. KẾT LUẬN CHUNG

Việc thu thập các nguồn thông tin đã cung cấp cơ sở vững chắc để kết luận rằng, Việt Nam đang có đầy đủ các văn bản pháp luật cần thiết, nhưng thách thức lớn nhất hiện nay là việc hoàn thiện các hướng dẫn chi tiết (văn bản dưới luật) và nâng cao vai trò kiểm soát của Sàn GDTMĐT để người tiêu dùng số thực sự được bảo vệ như "thượng đế" trong môi trường giao dịch trực tuyến.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (Định dạng Harvard)

Văn bản Pháp luật, Báo cáo và Sách chuyên khảo

1. **Bộ Công Thương.** (2023). *Báo cáo thường niên Thương mại điện tử Việt Nam năm 2023*. [Online].
2. **Chính phủ.** (2021). *Nghị định số 85/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử*.
3. **Cục Cạnh tranh và Bảo vệ NTD.** (2023). *Báo cáo tổng kết về tình hình khiếu nại NTD trong TMĐT năm 2022-2023*. [Online].
4. **Nguyễn Thị Thùy Linh.** (2019). *Pháp luật về Thương mại điện tử Việt Nam*. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.
5. **Quốc hội.** (2023). *Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (số 19/2023/QH15)*.

6. **VCCI.** (2022). *Báo cáo: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy Thương mại điện tử bền vững, bảo vệ người tiêu dùng.* [Online].

Bài báo khoa học & Tạp chí chuyên ngành

7. **Nguyễn Thị Mai.** (2024). Những điểm mới về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD năm 2023. *Tạp chí Khoa học Pháp lý*, (1), 10-18.
8. **Nguyễn Văn Long.** (2023). Pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp hợp đồng điện tử. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp*, (1), 44-52.
9. **Phạm Thanh Thủy.** (2024). Hoàn thiện quy định về cung cấp thông tin cho NTD trong giao dịch điện tử. *Tạp chí Luật sư Việt Nam*. [Online].
10. **Phạm Thị Thu Thủy.** (2020). Trách nhiệm liên đới của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử đối với hành vi vi phạm pháp luật của thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng. *Tạp chí Luật học*, (3), 32-41.
11. **Trần Quang Long.** (2022). Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử tại Việt Nam. *Tạp chí Công Thương*, (3), 15-20.
12. **Trần Việt Hoàng.** (2024). Trách nhiệm của sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc quản lý chất lượng hàng hóa. *Tạp chí Tài chính*. [Online].